

1502938-06.2021.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDSON MIGUEL DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Edson Miguel da Silva e Rodolfo Felipe Mendes, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de novembro de 2021, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502938-06.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502938-06.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDSON MIGUEL DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Edson Miguel da Silva e Rodolfo Felipe Mendes, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de novembro de 2021, na Rua Domingos de Abreu, 250, em Guarulhos, traziam consigo e guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, em 223 eppendorfs com peso líquido de 80,1g, cocaína sob a forma de crack, dividida em 29 porções individuais com peso líquido de 2,9g, maconha, dividida em 53 porções individuais com peso líquido de 109,03g, e maconha sob a forma de skunk, dividida em 64 porções individuais com peso líquido de 5,12g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em local conhecido como de comércio ilícito de entorpecentes, avistaram os réus que, ao notarem a presença policial, demonstraram nervosismo. Em busca pessoal, constataram que Edson trazia uma pochete com porções de cocaína, crack, maconha e skunk e Rodolfo possuía R\$18,00.

Os acusados foram notificados (fls. 141;143), ofereceram defesa prévia a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 19/20) e pelo laudo toxicológico (fls. 133/135).

Os policiais civis disseram na fase administrativa (fls. 6/7) e no contraditório que se dirigiram ao local dos fatos, conhecido pelo tráfico ilícito de entorpecentes, momento em que visualizaram os réus, que ao notarem a presença da viatura apresentaram certo nervosismo, ensejando a abordagem. Afirmaram que, em busca pessoal, constataram que Edson trazia em uma pochete 223 porções de cocaína, 29 invólucros de crack, 64 plásticos com skunk e 59 porções de maconha.

Acrescentaram que Rodolfo trazia R\$18,00. Informaram que os acusados estavam juntos antes da abordagem e que o local é um beco. Relataram que embora estivessem em uma viatura descaracterizada, os réus notaram e demonstraram nervosismo.

Extrajudicialmente, Rodolfo permaneceu em silêncio (fl. 12). Em audiência, disse que ao sair de casa encontrou Edson, seu amigo, e pouco após foi abordado e detido sem que estivesse traficando.

Edson, na fase administrativa (fl. 8), confessou os fatos imputados. Disse que realiza o comércio de entorpecentes e recebe diariamente R\$200,00. Afirmou que vendia entorpecentes em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando foi abordado pelos policiais civis. No contraditório, mais uma vez confessou e afirmou que Rodolfo não estava realizando o comércio ilícito.

A confissão de Edson encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser aceita. Consigo havia drogas, conforme relatado pelas testemunhas, e não há indícios de que tal acusado se confundiu e que os policiais mentiram.

Rodolfo, entretanto, não tem como ser condenado. Em seu poder não havia drogas e a única conduta visualizada pelos policiais nada revela de incriminador. Segundo relatado, Rodolfo foi visto ao lado de Edson. É possível que estivesse traficando em conjunto; mas igualmente é possível que estivesse apenas conversando, como alegou. Poderia, até mesmo, estar comprando drogas, e ao ver servidores se assustou. Aliás, sabendo que o colega estava exercendo atividade ilícita, pode ter sido essa a razão do nervosismo quando da aproximação das testemunhas.

Os policiais estavam em viatura descaracterizada. Caso tivessem realizado campanha por poucos minutos, conseguiriam notar se os réus estavam a agir em conjunto. Pela forma como se deu a abordagem, entretanto, não é lícito concluir que Rodolfo traficou. Os policiais esclareceram que sequer os agentes correram; simplesmente se assustaram, e isso não é prova de que em conjunto traficaram.

Resta a fixação das penas.

Edson possui duas condenações definitivas. Enquanto uma serve para configurar a reincidência, a outra justifica o aumento na primeira fase (fls. 53/55). Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos, 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Na segunda etapa, a agravante da reincidência (fls. 53/55) fica compensada pela atenuante da confissão.

Inexistentes causas de aumento. O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não deve incidir em razão da reincidência.

É necessária a imposição do regime fechado. Isso porque as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu é reincidente a pena supera quatro anos de reclusão. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo parcialmente procedente esta ação penal e, em consequência: condeno o acusado Edson Miguel da Silva à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

absolvo o acusado Rodolfo Felipe Mendes da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Condeno, ainda, o réu Edson ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

A pena imposta, a reincidência e as demais condenações, impedem a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelos mesmos motivos,

impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

O réu Edson respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. A custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, vez que o réu demonstrou fazer do crime meio de vida. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Rodolfo.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu Edson será lançado no Rol dos Culpados. O dinheiro poderá ser restituído a Rodolfo. Já houve autorização para incineração da droga (fl. 78). A pochete apreendida poderá ser destruída.

P.R.I.C.Guarulhos, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA